索 引 号：	/202302-00036	信息分类：	事故通报
内容分类：	综合政务	发文日期：	2023-02-06
发布机构：	金安区应急局	生成日期：	2023-02-06
来源单位：	金安区应急局		
生效时间：		废止时间：	
名　　称：	关于金安区万瑞天悦南湖“2020·11·16”坠亡事故调查处理意见的请示		
文　　号：		关 键 词：	

关于金安区万瑞天悦南湖“2020•11•16”坠亡事故调查处理意见的请示

发布时间：2023-02-06 18:01 信息来源：金安区应急局 阅读次数：4次 我要纠错 打印 【字体：大 中 小】

关于金安区万瑞天悦南湖“2020·11·16”坠亡事故调查处理意见的请示

六安市金安区人民政府:

根据市安委办《关于金安区万瑞·天悦南湖“2020·11·16”坠亡事故调查报告审理的复函》（六市安办函〔2021〕19号）要求，我区通过进一步调查，现将我区《金安区万瑞·天悦南湖“2020·11·16”坠亡事故调查报告》随文呈报，请予审核。

妥否，请批示。

附件：1. 金安区万瑞·天悦南湖“2020·11·16”坠亡事故调查报告

2. 金安区万瑞·天悦南湖“2020·11·16”坠亡事故现场调查图片资料

3. 关于金安区万瑞天悦南湖“2020·11·16”坠亡事故调查报告审理的复函（六市安办函〔2020〕39号）

六安市金安区应急管理局

2021年5月12日

附件1

金安区万瑞·天悦南湖“2020·11·16”坠亡事故调查报告

2020年11月16日10点28分左右，位于金安区南山新区万瑞·天悦南湖小区**幢*单****室（以下简称1003室）发生一起室内装修高坠事故，致一人死亡。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府232号令）规定，经区政府授权，由区应急管理局牵头，组织区应急管理局、区纪委监委、区公安分局、区总工会、南山新区管委会有关人员，成立了金安区万瑞·天悦南湖“2020·11·16”事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定该起事故为一般生产安全事故。现将有关情况报告如下:

一、事故有关人员基本情况

（一）**室户主：**杨**，男，身份证号码：340403********2634，该人员系我市二院****主治医师。2020年5月，小区开发商安徽万瑞房地产开发有限公司将****室房屋交付给杨大伟，该房屋为上下两层复式建筑，杨**于5月23日在小区物业公司备案开始房屋装修。

（二）**室装修负责人：**王**，男，身份证号码：342421********8316，该人员系杨**朋友，本人长期从事装修木工工作，无工作单位，在****室装修工程中系装修工程委托人。

（三）**室硅藻泥经销商：**赵**，男，身份证号码：342401********6955，该人员为“***”牌硅藻泥代理商，从事硅藻泥和家装建材销售，是****室装修材料硅藻泥的商品卖方，硅藻泥在装修领域属于包工包料产品。

（四）硅藻泥喷涂人员：郑**，男，身份证号码：342401********927X；该人员长期从事家装油漆工作，无工作单位，系死者郑**儿子，事发当天其弟郑**也在****室进行硅藻泥喷涂打底作业。

二、事故死亡人员基本情况

郑**，男，66岁，身份证号码：342421********5814，户籍地为六安市金安区横塘岗乡岩湾村石背岭组，无固定工作单位。

三、事故发生经过和应急救援情况

2020年11月15日，郑**接到硅藻泥经销商赵**微信通知，****室硅藻泥喷涂16日进场施工。16日早上，郑**叫上弟弟郑**一起到****室进行帮忙施工，其父郑**随同至****室。上午10时左右，郑**在移动脚手架进行喷涂打底作业，郑**在二楼梯台递送硅藻泥的时候，从二楼梯台摔下，听到郑**呼喊后，郑**从1003室其他房间赶至现场，当即拨打120救护车，并和郑**一道将父亲抱抬至小区西门等候救护车救援，10时40分救护车将郑**送至六安市人民医院抢救，下午14时10分左右医院宣布抢救无效死亡。经医院诊断，郑**死亡原因为：头胸部复合伤。事发后，事故几方就事故赔偿事宜未达成协议，已按照司法程序进行处理。

四、事故上报情况

事故发生后，区应急局值班人员于15时30分接市应急局应急值班室电话，反映我区南山新区天悦南湖小区发生一起高坠亡人事故。当天下午区应急局值班领导章**、事故调查工作人员**、南山新区管委会分管领导、望城街道派出所等人员先后去事故现场进行核实。当天晚上区应急局通过应急值班信息系统向市应急管理局报送事故信息。

五、事故分析

1．户主杨**委托王**购买硅藻泥装修新购自住房屋。王**经朋友介绍，到赵**处购买硅藻泥，双方约定以硅藻泥喷涂面积大小（经现场核定，房屋喷涂面积为232平方米），按照55元/平方米的价格进行结算，这个价格包含材料费和上门喷涂费。杨**和王**购买硅藻泥商品，并接受上门喷涂服务属于个人商品消费行为，非生产经营性行为。

2．赵**和郑**属于多年合作关系，郑**对赵**的装饰工程有灵活自由选择权，在****室装修工程中，赵**仅指定郑**一个人进行施工作业，并约定按照12元/平方米的价格进行结算。赵**与死者郑**无合作或劳务关系、无联系方式、无经济往来。赵**知道****室是复式结构楼房，属于登高作业（喷涂作业包含登高作业），应当在作业前与受托方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产职责，应该提醒郑尚保注意安全防范，采取必要的安全防护措施。

3．郑**因个人原因，未经房屋装修相关方同意，私自将其弟郑**、其父郑**带至装修施工现场，在现场喷涂施工过程中，郑**未为其父亲郑**配备安全防护装备，未采取安全防护措施，导致郑**从2楼梯台摔下受伤，是这起事故的主要原因。

4．郑**高坠受伤之后，被郑**、郑**抱抬至小区西门，不符合高坠受伤人员急救措施，影响受伤人员抢救效果。

六、事故原因和性质

（一）直接原因

郑**因家庭内部成员关系，帮助郑**从事硅藻泥喷涂作业，在作业过程中，郑**未佩戴相应的劳动防护用品，未采取安全防护措施，自身未注意做好安全防范，导致从2楼梯台摔下受伤，后经抢救无效死亡，是这起事故的直接原因。

（二）间接原因

郑**私下安排其父亲郑**帮忙施工，未对作业现场采取相关防护措施，未对郑**配备劳动防护用品，导致郑**高坠受伤，是这起事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经现场勘查及相关人员问询笔录，事故调查组根据原国家安监总局《关于生产安全事故认定若干意见问题的函》（安法函〔2007〕39号）相关规定，调查组成员通过综合分析和讨论后，认定该起事故为一般生产安全事故。

七、事故责任认定及处理建议

1．房主杨**、委托人王**与硅藻泥经销商赵**之间属于商品消费行为，上门实施硅藻泥喷涂作业属于购买硅藻泥商品服务范围，杨**、王**对郑**高坠死亡不负有安全生产管理责任，建议免于行政处罚。

2．硅藻泥经销商赵**没有安排或委托郑**找其他人帮忙到****室喷涂施工，也没有直接安排郑**到****室施工，工发之前，赵**与郑**不认识、无合作或劳务关系、无联系方式、无经济往来。但赵**应该对****室喷涂作业现场安全环境进行提醒和监督，应该明确与郑**各自安全职责，虽已提醒但未督促郑**等人注意安全、采取必要的安全措施开展作业，对事故发生负有一定安全管理责任。其行为违反了《安徽省安全生产条例》第二十三条第二款规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议由金安区应急管理局给予其警告并处5000元人民币罚款的行政处罚。

3．郑**因个人原因，未经房屋装修相关方同意，私下将其弟郑**、其父郑**带至装修施工现场，在现场喷涂施工过程中，郑**未为其父亲郑**配备安全防护装备，未采取安全防护措施，导致郑**从2楼梯台摔下受伤，其行为违反了《安徽省安全生产条例》第二十三条第三款规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议由金安区应急管理局给予其警告并处5000元人民币罚款的行政处罚。

八、事故防范及整改措施建议

1．区房产中心按照职责负责本行政区域内的住宅室内装饰装修活动的管理工作，应加强室内装修安全生产宣传工作，营造良好的安全生产氛围，增强从业人员的安全意识。

2．交付小区物业公司应加强安全生产巡查，发现违法违规行为应立即制止，要督促装修相关方做好室内装修安全规范工作。

3．房屋业主或者装修者承包制应当加强装修现场安全管理，不强令违章冒险作业，防止工人“三违”作业。

4．室内装饰装修从业人员应当增强技能学习和培训，增加自我安全防护意识，杜绝“三违”作业。

附件2

金安区万瑞·天悦南湖“2020·11·16”坠亡事故现场调查图片资料

（2020·11·16事故房屋结构图）



故位置）





故发生位置）

（郑宜春跌落具体位置图片）



主办：六安市金安区人民政府办公室 承办：金安区电子政务管理中心
地址：金安区政府行政中心B36室
邮编：237000 运维电话：0564-3268803 传真：0564-3261636

网站标识码：3415020051 皖ICP备08006429号-1 皖公网安备 34150102000026号 本站已支持IPV6访问

适老化
无障碍服务